



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.789-2025

Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 673, reclama el Partido Republicano de Chile, por su presidente don Luis Arturo Squella Ovalle, contra la Resolución N°G14949, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a alcalde en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°3, 15, 16 y 17 del oficio de observaciones y autorizó un reembolso de \$115.755.533. Pide que se aprueben los cuatro gastos rechazados. El Servicio Electoral, a foja 760 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°3 recae en la factura N°1318 de Sabal Seguridad Integral Ltda., de treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, por \$1.523.200, por un guardia recepcionista en la sede nacional del partido durante ese mes (fojas 58 y 52). El artículo 2 de la Ley N°19.884 define el gasto electoral por los conceptos que enumera, y la vigilancia de la sede permanente de un partido no está entre ellos: la letra c) comprende los derechos de uso o arrendamiento de inmuebles destinados a los equipos de campaña, no los servicios de seguridad de un inmueble propio, y la letra a) la propaganda, no la logística de quienes concurren a fotografiarse. Que el servicio se haya contratado durante el período de campaña no lo convierte en gasto electoral, y no se acompañó antecedente alguno de las actividades que lo justificarían, de modo que la observación se mantiene;

3°) Que, las observaciones N°15, 16 y 17 recaen en las facturas N°96915, 96917 y 96916 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de once de septiembre de dos mil veinticuatro, por propaganda radial, por \$6.116.695, \$13.443.371 y \$2.467.098 (fojas 56 y 57), pendientes de pago y solicitadas para reembolso. El Servicio Electoral las mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15,





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.789-2025

inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: las tres facturas son de once de septiembre de dos mil veinticuatro, esto es, posteriores a la inscripción del tarifario (fojas 56 y 57), y el partido, al reclamar, invocó precisamente que la radio tenía sus tarifas publicadas ante el Servicio Electoral y que contrató de buena fe (fojas 677 a 685). Que la condena de la empresa, que el propio partido acompaña (fojas 724 a 741), recaiga en el reemplazo ilegal de trabajadores en huelga no altera esa conclusión, pues lo que excusa al partido es la inscripción de la radioemisora en el registro del propio Servicio. Las observaciones, en consecuencia, se levantan y, tratándose de facturas pendientes de pago cuyo reembolso se solicitó, corresponde reembolsarlas en lo que corresponda, con el tope del máximo determinado;

4°) Que, mantenida la observación N°3 y levantadas las N°15, 16 y 17, la cuenta sigue aprobada con observaciones y el reembolso debe pagarse en lo que corresponda, incluyendo las tres facturas de Bío Bío Comunicaciones S.A., hasta el





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.789-2025

máximo de \$117.278.733. Sobre lo pedido en el sexto otrosí, no corresponde pronunciarse en esta causa respecto de otras resoluciones del Servicio Electoral que no son objeto de ella.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 673 por el Partido Republicano de Chile contra la Resolución N°G14949, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°15, N°16 y N°17 y se ordena al Servicio Electoral reembolsar en lo que corresponda las facturas N°96915, N°96917 y N°96916 de Bío Bío Comunicaciones S.A., con el tope del máximo determinado; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°3.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.789-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 09/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 09/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1789-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026



0E65178B-AB96-4D1D-80DB-B2268AB6C688

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.